

한국전력학원 감사

개선 요구

제 목 : [1] 불공제 매입세액 회계처리 부적정

소 관 부 서 : 한국전력학원 법인사무국

조 치 부 서 : 한국전력학원 법인사무국

내 용

1. 업무개요

「부가가치세법」 제26조 및 동법 시행령 제36조에 근거하여 교육 용역은 부가가치세 면제사업으로 분류되며, 「부가가치세 집행기준」 39-0-1(공제되지 아니하는 매입세액의 범위)에 따라 부가가치세가 면제되는 재화 또는 용역을 취급하는 사업에 관련된 매입세액은 공제되지 않는다. 한국전력학원은 이러한 불공제 매입세액을 처리하기 위하여 법인 일반회계 예산을 집행하고 있다.

부가가치세법 제26조(재화 또는 용역의 공급에 대한 면세)

- ① 다음 각 호의 재화 또는 용역의 공급에 대하여는 부가가치세를 면제한다.
 - 6. 교육 용역으로서 대통령령으로 정하는 것

부가가치세법 시행령 제36조(면제하는 교육 용역의 범위)

- ① 법 제26조 제1항 제6호에 따른 교육 용역은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설 등에서 학생, 수강생, 훈련생, 교습생 또는 청강생에게 지식, 기술 등을 가르치는 것으로 한다.
 - 1. 주무관청의 허가 또는 인가를 받거나 주무관청에 등록되거나 신고된 학교, 어린이집(「영유아보육법」 제10조에 따른 어린이집을 말하며, 같은 법 제24조 제2항 및 제3항에 따라 국공립어린이집이나 직장어린이집 운영을 위탁받은 자가 제공하는 경우를 포함한다), 학원, 강습소, 훈련원, 교습소 또는 그 밖의 비영리단체

부가가치세 집행기준 39-0-1(공제되지 아니하는 매입세액의 범위)

① 일반적인 불공제 매입세액

6. 부가가치세가 면제되는 재화 또는 용역을 공급하는 사업(부가가치세가 과세되지 않는 재화 또는 용역을 공급하는 사업 포함)에 관련된 매입세액(투자에 관련된 매입세액을 포함한다.)

2. 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제15조의2 제1항 및 “별표 2. 법인세출예산과목”에 따르면 ‘공공요금’ 과목은 법인의 우편·전신·전화·전기·수도 요금 등에 대하여 예산을 편성 및 집행하도록 규정하고 있다.

사학기관 재무·회계 규칙 제15조의2(예산과목의 구분)

- ① 법인의 업무에 속하는 회계와 학교에 속하는 회계의 예산과목의 구분은 별표 1부터 별표 4까지에 따른다.

사학기관 재무·회계 규칙 별표2(법인세출예산과목)

관	항	목	세부 내역
		00-50-56-F3-1B-9D / 20202734 / 2024-04-08 09:32:20	
2. 사무비	2. 수용비	1. 공공요금	우편·전신·전화·전기·수도 요금 등

3. 감사결과 확인된 문제점

한국전력학원의 2023년도 법인 일반회계 예산서 및 결산서를 확인한 결과, ‘공공요금’ 과목으로 편성된 예산 4,080천원 중 3,000천원이 ‘기타제비(물품구입 부가세 등)’의 명목으로 편성되어 해당 예산에서 ’23년 3월부터 ’24년 2월까지 총 20회에 걸쳐 약 1,900천원이 불공제 매입세액의 처리 목적으로 집행되었으므로 ‘공공요금’ 예산과목의 목적에 부합하지 않는 것으로 판단된다.

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 따라 법인과

학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며, 동 규칙 제21조(예산의 목적 외 사용금지)에 의거 법인의 업무에 속하는 회계의 세출예산은 목적외에 이를 사용하지 못하므로, 부가가치세 불공제 매입세액 회계처리와 관련하여 예산과목의 철저한 관리가 필요하다.

조치할 사항

한국전력학원 이사장은 부가가치세 불공제 매입세액의 회계처리 시 해당 지출의 원인이 발생된 예산과목으로 불공제 매입세액을 처리할 수 있도록 법인 일반회계 예산을 편성 및 집행하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
1	개 선	-	-	한국전력학원 법인사무국	